Le voulait-il vraiment ?

LE CAS

Mercredi après-midi, dans un parc de Sion. Léo joue au football avec des amis.

Il frappe le ballon de toutes ses forces. Le ballon part dans le groupe d'à côté et touche Adam en plein visage.

Adam est blessé : il a le nez cassé. Une chose est sûre : le geste de Léo a causé la blessure.

Mais une question est essentielle. Léo voulait-il blesser Adam ? Ou est-ce arrivé malgré lui ?

LE PIÈGE CLASSIQUE

Attention au piège classique. On croit souvent qu'une négligence est toujours punie, simplement moins sévèrement. C'est faux.

Pour un crime ou un délit, la négligence n'est punissable que si la loi le prévoit expressément. Attention : dans d'autres lois, comme celle sur la circulation routière, la négligence est en principe punissable.

Pour les blessures, la loi le prévoit. L'article 125 du Code pénal punit les lésions corporelles par négligence. En principe sur plainte, et d'office si la lésion est grave.

Mais imaginons que le ballon de Léo casse la vitre d'une voiture, par négligence. Le dommage à la propriété de l'article 144 n'existe que dans sa version intentionnelle.

Pas de dommage à la propriété par négligence dans le Code pénal. Léo n'aurait pas commis d'infraction. La réparation du dommage resterait une question de droit civil.

À RETENIR

Retenons l'échelle. Vouloir le résultat : intention. Le tenir pour possible et l'accepter : encore l'intention, par dol éventuel.

Voir le risque mais compter qu'il ne se réalisera pas : négligence consciente. Ne pas voir un risque qu'on aurait dû voir : négligence.

Et pour un crime ou un délit, la négligence n'est punie que si la loi le dit. Quand rien n'est prévu, seul le geste intentionnel est une infraction.

À VOUS

Sofia roule bien trop vite dans une rue où jouent des enfants. Elle sait qu'elle pourrait en renverser un. Mais elle est certaine de pouvoir freiner à temps. Elle n'y parvient pas : un enfant se casse le bras. Intention ou négligence ?

Réponse : en principe, de la négligence consciente. Sofia voit le risque, mais compte sincèrement qu'il ne se réalisera pas : elle ne l'accepte pas (art. 12, al. 3, CP ; ATF 130 IV 58, consid. 8.3). Elle répond donc des lésions corporelles par négligence de l'article 125 du Code pénal, poursuivies d'office si la lésion est grave. Le juge peut toutefois retenir le dol éventuel si les indices montrent qu'elle s'accommodait du résultat : risque très élevé et connu, imprudence grave, manière d'agir (ATF 135 IV 152, consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral se montre prudent avant

de retenir le dol éventuel dans la circulation routière (ATF 130 IV 58, consid. 9). Indépendamment de l'accident, son excès de vitesse viole les règles de la circulation (art. 90 LCR) ; dans cette loi, la négligence est aussi punissable (art. 100, ch. 1, LCR).

ARTICLES ET ARRÊTS CITÉS

- Art. 12 CP, al. 1 : Pour un crime ou un délit, seul l'auteur qui agit intentionnellement est punissable, sauf si la loi prévoit expressément le contraire ; la négligence n'y est punie que si la loi le prévoit
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_12
- Art. 12 CP, al. 2 : L'intention, c'est la conscience et la volonté ; celui qui tient le résultat pour possible et l'accepte agit déjà intentionnellement
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_12
- Art. 12 CP, al. 3 : La négligence est une imprévoyance coupable : ne pas prendre les précautions commandées par les circonstances ; elle vise celui qui ne se rend pas compte des conséquences ou n'en tient pas compte
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_12
- Art. 123 CP : Les lésions corporelles intentionnelles ne sont pas réalisées sans intention
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_123
- Art. 125 CP : Les lésions corporelles par négligence sont punies ; en principe sur plainte, d'office si la lésion est grave
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_125
- Art. 144 CP : Le dommage à la propriété n'existe que dans sa version intentionnelle
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_144
- Art. 333 CP, al. 7 : Dans d'autres lois, la négligence est en principe punissable
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_333
- Art. 100 LCR, ch. 1 : Dans la loi sur la circulation routière, la négligence est en principe punissable
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_100
- Art. 90 LCR : L'excès de vitesse de Sofia viole les règles de la circulation (dans la réponse à la question finale)
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_90
- Art. 41 CO, al. 1 : La réparation du dommage est une question de droit civil
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_41
- ATF 135 IV 152, consid. 2.3.2 : Dol éventuel : l'auteur envisage le résultat et agit quand même, parce qu'il s'en accommode ; indices : risque connu, gravité de l'imprudence, mobiles, manière d'agir
  https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-152%3Afr
- ATF 130 IV 58, consid. 8.3 et 9.1.1 : Négligence consciente : l'auteur voit le risque mais compte qu'il ne se réalisera pas ; dol éventuel retenu dans une course de voitures mortelle, mais pas à la légère
  https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-IV-58%3Afr

Lois vérifiées sur Fedlex, arrêts sur le site du Tribunal fédéral. Introduction pédagogique, qui ne remplace pas un conseil juridique.
Contenu sous licence CC BY-SA 4.0 · L'étude du droit · Le droit suisse, une notion à la fois.

L'étude du droit · Droit pénal général · Vidéo 4

Le voulait-il vraiment ?

Ce qui se passe dans la tête

LE PLUS VOULU → LE PLUS INVOLONTAIRE

Dol direct
Conscience et volonté : il veut le résultat. art. 12 al. 2 CP

Dol éventuel
Tient le résultat pour possible et l'accepte : encore l'intention. art. 12 al. 2 CP

Négligence consciente
Voit le risque, mais compte qu'il ne se réalisera pas. art. 12 al. 3 CP

Négligence
Ne voit pas un risque qu'il aurait dû voir. art. 12 al. 3 CP

Accident
Précautions raisonnables prises : ni intention, ni négligence.

Crime ou délit du Code pénal

1. L'auteur a-t-il agi intentionnellement, même par dol éventuel ? art. 12 al. 1 CP

OUI

Intention retenue
La face intérieure de la typicité est remplie.

art. 12 CP

NON

↓ question 2

2. La loi punit-elle expressément cet acte commis par négligence ? art. 12 al. 1 CP

OUI

Négligence punissable
Exemple : lésions corporelles par négligence.

art. 125 CP

NON

Pas d'infraction
Exemple : vitre cassée par négligence ; reste le droit civil.

art. 144 CP

LE PIÈGE CLASSIQUE

~~La négligence est toujours punie, simplement moins sévèrement.~~

Pour un crime ou un délit, la négligence n'est punie que si la loi le prévoit.

À retenir : Vouloir ou accepter le résultat, c'est l'intention ; la négligence n'est punie que si la loi le dit.

Sources : articles vérifiés sur Fedlex, arrêts du Tribunal fédéral ; script et audit en accès libre sur GitHub. Licence CC BY-SA 4.0. Introduction pédagogique, ne remplace pas un conseil juridique.